

合同编号：HRK2019-3-01

宁夏回族自治区环境污染防治管理中心大气全面量
化管理医废处置废气监督性监测及应急演练项目

采
购
合
同

委 托 编 号：2018NCZ004004W

招标文件编号：HSZB-2018ZC321

宁夏皓瑞康科贸有限公司

买方：宁夏回族自治区环境污染防治管理中心

联系电话：0951-5160815

卖方：宁夏皓瑞康科贸有限公司

联系电话：0951-8562662

买方通过招标人组织的招标投标活动，经评标委员会的认真评审并经采购机关确认，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买、卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、货物的名称、型号规格和数量

序号	货物名称	型号和规格	数量	原产地和制造商
1	防护靴	HG-FHX06	20	沧州海固安全防护科技有限公司
2	手套	V330	100	上海兰浪安防科技有限公司
3	护目镜	2310AF	200	临海市凯亚眼镜厂
4	救援担架	MDK-C101	8	张家港市麦迪金医疗器械制造有限公司
5	应急急救箱	RCB-3-综合型	8	北京红立方医疗设备有限公司
6	一次性防护服	2300	700	厦门微护佳防护用品有限公司
7	大功率紫外线消毒器	60W	8	潮州市潮安区彩塘雅思医疗设备器械厂
8	颗粒 物防护口罩	9001V	10000	3M 中国有限公司
9	医用口罩	175mm*95mm-3 层	10000	湖北金士达医用产品有限公司
10	一次性医手套	M	10000	山东蓝帆新材料有限公司
11	电动洗眼器	GD06698	8	固登（上海）工业用品有限公司
12	高亮度固态防爆灯	BHL516	40	温州华亮照明科技有限公司
13	应急锹	CLQ-408C	40	太谷昌林锹具有限公司
14	应急镐	1531	40	太谷昌林锹具有限公司
15	安全绳	FZL-S-Q12.5	20	泰州市杰尔曼消防装备有限公司
16	隔离带	100M	40	石家庄佳泽电力器材有限公司
17	医疗废物封口扎带	0.3cm*24.5cm	4000	宿迁奥利弗医疗用品有限公司
18	医疗废物标签	5cm*8cm	4000	宿迁奥利弗医疗用品有限公司
19	医疗废物专用包装袋	20L/40L/60L/ 100L	4000	宿迁奥利弗医疗用品有限公司
20	医疗废物锐器盒	3L/5L	800	台州市航来塑胶有限公司

21	医疗废物用转运箱	20L/40L/60L/ 100L	1600	台州市航来塑胶有限公司
22	人体测温仪	HTD8818D	16	东莞市振海电子科技有限公司
23	电动喷雾器	60L	6	曲阜市洪福机械有限公司
24	柴油发电机	HQ10GF	3	山东华全动力股份有限公司
25	电缆线盘移动线缆盘	100M	8	浙江日星线缆科技有限公司
26	等离子空气净化消毒 机	KXD-Y-1500	8	山东佳境医疗科技有限公司
27	速干手消毒凝胶	500ml/瓶	300	杭州朗索医用消毒剂有限公司
28	消毒片	100d 片/瓶	500	杭州朗索医用消毒剂有限公司
29	全自动鞋套机	BT-EL	6	永康市波涛实业有限公司
30	鞋套机鞋套	200 只/盒	100	永康市波涛实业有限公司
31	自动感应手消毒器	VT-8725A	6	上海沐特电器有限公司
32	医用酒精	2500ml/桶	400	上海商玺伟康（商丘）医药用品有限公司
33	医疗废物警示标志牌	20*30cm	70	苍南县千亚标牌有限公司
34	防爆对讲机	PT7200	15	科立讯通信股份有限公司
35	心肺复苏训练系统	171-01260	1	挪度医疗器械（杭州）有限公司

2、技术规格要求。卖方提供和交付的货物技术规格应与招标文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

3、专利权要求。卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权等诉讼。

4、包装要求

(1). 卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

(2). 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证，属制造厂家包装的货物，卖方需得到采购机关同意方能拆封。

5、装运及验收

(1). 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担；卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量；否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责；卖方将按照买方的要求将货物运送至买方指定地址；买方负责验收前货物的保管，并承担相应的保管责任。

(2). 买方应在卖方交付货物3个工作日内组织验收。验收工作由买方与卖方共同进行。验收结束后由买方出具《验收报告》。

6、合同金额。本合同的总金额为：壹佰壹拾贰万捌仟元整（¥1128000.00）。

7、货款的支付

(1). 买方凭《中标通知书》、《采购合同》和《验收报告》，向卖方支付《采购合同》货款

总额的 95 %，剩余 5 %货款在使用期满 12 个月（以验收日计算）后 5 个工作日内付清。

(2). 买方将货款支付至卖方下方的银行账户

开户银行: 宁夏银行北京路支行

账户名称: 宁夏皓瑞康科贸有限公司

账户账号: 06000140200016030

8、技术资料

(1). 卖方应在交货的同时，最迟应不晚于项目的竣工验收结束时，向买方移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用说明书、应用软件开发文档、维修手册等。

(2). 如合同的标的物为进口货物，卖方除必须向买方提供一套完整的原版的资料外，还必须向买方提供一套与原版技术资料完全一致的中文技术资料。

9、质量保证

(1). 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的半年质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

(2). 卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修更换有缺陷的货物或部件。

(3). 如果卖方在收到通知七天后没有弥补缺陷，卖方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10、索赔

(1). 如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或他有关部门进行检查，并有权凭质检证书向卖方提出索赔。但应由保险公司或运输部门承担责任的除外。

(2). 在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出索赔时，卖方应按照采购机关同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：A. 卖方同意退货，并将货款退还给采购机关，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。B. 根据货物的低劣

和损坏的程度，以及买方所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。C. 卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担采购机关所遭受的一切直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第 9 条规定，对更换件相应延长质量保证期。

(3). 买方发出索赔通知后 7 天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受；如卖方未能在买方提出索赔通知后 30 天内或买方同意的延长时间内，按照本合同条款第 10. (2)条规定的任何一种方法解决索赔事宜。

11、卖方误期赔偿

(1). 卖方承担的项目须严格按照其在投标书中确定的交工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付买方使用。

(2)卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

(3). 除合同第 12 条规定外如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从应支付给卖方未履行完的合同款项中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取 0.5 %，但误期赔偿费总额不得超过未履行完合同额的 5 %。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。

12、不可抗力。如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

13、税费

(1). 卖方的投标报价中应包含国家规定的应交纳的所有税费。卖方开具增值税普通发票与买方结算货款；

(2). 如卖方经招标人证实确实未能履行其合同规定的义务，买方有权要求从质量保证金中取得补偿。

14、买方的责任

(1). 在合同实施期间，买方应指派专人配合卖方工作，并为卖方履行合同提供必要的场

地、资料、人员上的帮助。如因买方的原因致使合同无法如期履行，买方须对因此造成的后果负责；给卖方造成损失的，卖方有权要求从买方获得赔偿。

(2). 买方不得强迫卖方接受合同以外的无理要求。在此情况下，卖方可以拒绝买方的此类要求而不被视为违约。

(3). 在合同实施期间，买卖双方可就合同的未尽事宜签订补充协议，但不得签订背离原合同实质内容的协议；合同履行期间的重大问题，买卖双方应及时向招标人通报。

(4). 在由买方直接支付货款的情况下，当卖方忠实地履行了合同，向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件并经采购机关审查合格后，买方应按合同条款前附表中规定的条件付款，不得无故拖延。

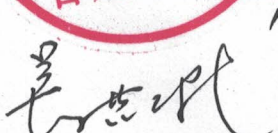
(5). 在整个合同履行期间，买方应严格按公平、公正的原则，维护买卖双方的合法权益。

(6). 当卖方忠实地履行了合同，并向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件后，买方应按合同条款 7 规定的条件付款，不得拖延。

15、仲裁。在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的 30 天内仍得不到解决，双方应将争端提交合同签约地工商行政主管部门申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

16、转让。除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

17、合同生效及其它。本合同一式 6 份，经买卖双方授权代表签字盖章后立即生效。

买方 (盖章)	 宁夏回族自治区环境污染防治管 理中心	买方 (盖章)	 宁夏皓瑞康科贸有限公司
法人(代表) 签字		法人(代表) 签字	
日期:	2019 年 4 月 15 日	日期:	2019 年 3 月 7 日